Projekt z dnia 21 czerwca 2022 r.

Propozycja zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umożliwiających udostępnianie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności w aplikacji mObywatel

„Art. X. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6ca otrzymuje brzmienie:

„Art. 6ca. 1. Powiatowy zespół, na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego, wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności, zwaną dalej „legitymacją", po uzyskaniu przez osobę niepełnosprawną prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

2. Osoba niepełnosprawna, składając wniosek, przedstawia do wglądu prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

3. Legitymacja jest:

1) wydawana w formie dokumentu z tworzywa sztucznego lub

2) udostępniana w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia … o aplikacji mObywatel (Dz. U… poz…), zwanego dalej „mLegitymacją ON".

4. We wniosku o wydanie legitymacji osoba niepełnosprawna wskazuje wybraną formę lub wybrane formy legitymacji. Posiadane przez osobę niepełnosprawną ważnej legitymacji tylko w jednej z form, nie wymaga ponownego składania wniosku o wydanie legitymacji, w przypadku wybrania innej formy.

5. MLegitymacja ON jest udostępniana osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu po potwierdzeniu jego danych osobowych przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia … o aplikacji mObywatel.

6. Legitymację wydaje się, a mLegitymację ON udostępnia się, na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

7. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

1) 5 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

2) 10 lat - w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60. roku życia.

8. Wniosek o wydanie legitymacji lub jej duplikatu zawiera dane osobowe osoby ubiegającej się o ich wydanie lub dane przedstawiciela ustawowego tej osoby obejmujące:

1) imię i nazwisko;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) adres miejsca zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres miejsca zameldowania;

6) dane kontaktowe;

7) dane o dokumencie tożsamości.

9. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada więcej niż jedno orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności wystawia się na podstawie ostatniego orzeczenia.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może określić wzór wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności lub ich duplikatu i udostępnić te wzory w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.

11. Przepisy ust. 7 - 10 stosuje się odpowiednio do mLegitymacji ON.”;

2) art. 6cc otrzymuje brzmienie:

„Art. 6cc. 1. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.

2. O wydanie duplikatu legitymacji osoba posiadająca dokument może wystąpić w przypadku:

1) zagubienia lub utraty legitymacji;

2) zniszczenia legitymacji, w tym uszkodzenia lub złego stanu technicznego.

3. W przypadku wystąpienia przez osobę niepełnosprawną z wnioskiem o wydanie nowej legitymacji w związku z:

1) zmianą numeru PESEL,

2) zmianą nazwiska,

3) uzyskaniem kolejnego prawomocnego orzeczenia w trybie zmiany stanu zdrowia,

4) zmianą wizerunku,

5) wystąpieniem o dopisanie do legitymacji stopnia niepełnosprawności,

6) wystąpieniem o dopisanie do legitymacji symbolu przyczyny niepełnosprawności

- nie pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub ust. 3, osoba niepełnosprawna jest zobowiązana przed wydaniem duplikatu lub nowej legitymacji, do zwrotu aktualnie posiadanej legitymacji, która jest następnie uszkadzana fizycznie przez osobę wydającą duplikat lub nową legitymację poprzez jej przecięcie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz z QR kodem.

5. Unieważnioną legitymację zwraca się osobie niepełnosprawnej.

6. Nie pobiera się opłaty w przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1-6 w stosunku do osób niepełnosprawnych lub ich przedstawicieli ustawowych posługujących się wyłącznie mLegitymacją ON.”;

3) w art. 6d:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pełnomocnik i minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego są współadministratorami danych zgromadzonych w systemie. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu.”,

b) w ust. 4a dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, który świadczy usługę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia … o aplikacji mObywatel, pozwalającą użytkownikowi aplikacji mObywatel na posługiwanie się dokumentem elektronicznym, jakim jest mLegitymacja ON.”.

Art. Y. Osoby niepełnosprawne, które otrzymały legitymacje dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. X, w celu uzyskania legitymacji udostępnianej w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel, o której mowa w art. 6ca ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. X, są zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.

Art. Z. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. X, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.”.

UZASADNIENIE

Zmiana przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji", wynika z konieczności określenia możliwości korzystania przez osobę niepełnosprawną, której zostało wydane orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, z legitymacji dokumentującej status osoby niepełnosprawnej umieszczonej w aplikacji mObywatel.

Obowiązujące przepisy pozwalają jedynie na wydanie osobie niepełnosprawnej legitymacji w formie dokumentu z tworzywa sztucznego (karty poliwęglanowej).

Umieszczenie legitymacji na aplikacji mObywatel ułatwiłoby codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym – w zakresie, w jakim korzystają – przede wszystkim – z ulgowych przejazdów komunikacją zbiorową i ulgowych wejść do instytucji kultury.

Na przedmiotowej aplikacji udostępnione są obecnie m.in. usługi *mTożsamość*, *mPojazd*, *mPrawo Jazdy*, *mLegitymacja szkolna* i *mLegitymacja studencka*, *eRecepta* oraz *Polak za granicą*. Legitymacja osoby niepełnosprawnej w aplikacji byłaby naturalnym następstwem zwiększaniu dostępności określonych ulg i uprawnień nadawanych obywatelom (w tym wypadku osobom niepełnosprawnym). Funkcjonalność ta niewątpliwie wpisuje się w przełamywanie barier w porozumiewaniu się osoby niepełnosprawnej z otoczeniem (większość osób niepełnosprawnych posługuje się telefonem komórkowym).

Legitymacja w aplikacji mObywatel będzie poświadczała uprawnienia osób niepełnosprawnych do ulg i zniżek, nie będzie jednak obowiązkowym elementem w procedurze uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tak jak nie ma obowiązku posiadania legitymacji w formie dokumentu z tworzywa sztucznego. Korzystanie z aplikacji będzie bezpłatne.

Przepis art. 6ca ustawy o rehabilitacji (art. 1 pkt 1 projektu ustawy) wprowadza nową formę legitymacji, zwanej dalej jako, „mLegitymacja ON", jako dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel, o której mowa w ustawie z dnia ……. O aplikacji mObywatel (Dz.U……. poz……). Osoba niepełnosprawna może wybrać formę legitymacji, jaką będzie się posługiwać: formę dokumentu z tworzywa sztucznego lub formę dokumentu elektronicznego w aplikacji mObywatel. Osoba niepełnosprawna może korzystać z obu form legitymacji.

W celu otrzymania legitymacji, osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel ustawowy, są zobowiązani złożyć wniosek do powiatowego zespołu do spaw orzekania o niepełnosprawności. We wniosku o wydanie legitymacji osoba niepełnosprawna wskazuje wybraną formę lub wybrane formy legitymacji. Posiadanie przez osobę niepełnosprawną ważnej legitymacji tylko w jednej z form, nie wymaga ponownego składania wniosku o wydanie legitymacji, w przypadku wybrania innej formy. Dla przykładu, jeżeli osoba niepełnosprawna posiada ważną legitymację wydaną w formie dokumentu z tworzywa sztucznego to nie musi ponownie składać wniosku o wydanej legitymacji w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel („mLegitymacji ON"), jeżeli zdecyduje się na drugą przewidzianą prawem formę legitymacji.

MLegitymacja ON jest udostępniana osobie niepełnosprawnej lub jej przedstawicielowi ustawowemu, w aplikacji mObywatel, po potwierdzeniu ich danych osobowych przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia …… o aplikacji mObywatel.

W projekcie ustawy o rehabilitacji wskazuje się, że dotychczasowe przepisy dotyczące legitymacji w zakresie: okresu jej ważności, zakresu przetwarzanych danych osobowych, informacji o orzeczeniu, na podstawie którego wydawana jest legitymacja, czy też wzoru wniosku, stosowane są również w odniesieniu do mLegitymacji ON.

W ustawie o rehabilitacji doprecyzowano także w art. 6cc (w art. 1 pkt 2 projektu ustawy) kwestie dotyczące wydawania duplikatu legitymacji w formie dokumentu z tworzywa sztucznego oraz możliwości zmiany zakresu umieszczonych na niej danych (konieczność zwrotu starej legitymacji w przypadku jej wymiany).

Zmiana przepisów ustawy o rehabilitacji w art. 6d ust. 2 (w art. 1 pkt 3 projektu ustawy) wynika z konieczności doprecyzowania przepisów ustawy dotyczących funkcjonowania Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (SI EKSMOoN) w zakresie administratora danych osobowych gromadzonych w systemie w celu umożliwienia opracowania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozwiązań organizacyjno-prawnych, technicznych, a następnie wdrożenie i utrzymanie w aplikacji mObywatel mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Aktualnie powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych są administratorami danych w prowadzonych przez siebie bazach danych systemu SI EKSMOoN. Przedmiotowy zakres

regulacji wymaga zmiany, aby Pełnomocnik oraz minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego byli współadministratorami danych znajdujących się w systemie, a powiatowe i wojewódzkie zespoły tylko i wyłącznie w bazach systemu przez siebie prowadzonych. Jest to niezbędne w celu m.in. sprawnego udostępniania danych dotyczących osób, które ubiegają się o uzyskanie legitymacji w formie elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji. Aktualne rozproszenie funkcji administratora powoduje wiele problemów przy współpracy z organami/instytucjami, które na podstawie odpowiednich przepisów pobierają dane z SI EKSMOoN. Przedmiotowa zmiana rozwiąże również kwestię konieczności podpisywania z każdym zespołem (294 powiatowych) umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym w celu realizacji procesu wdrożenia i utrzymania elektronicznej wersji legitymacji.

Zmiana art. 6d ust. 4a ustawy o rehabilitacji polegająca na dodaniu pkt 9 wprowadza podstawę prawną do udostępniania ministrowi do spraw informatyzacji danych osób, które złożyły wniosek o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności w formie mobilnej legitymacji w aplikacji mObywatel.

Projekt ustawy przewiduje przepis przejściowy, wskazujący, że osoby niepełnosprawne, które otrzymały legitymacje dokumentującą niepełnosprawność albo legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności przed dniem wejścia w życie ustawy zmienianej w art. X, w celu uzyskania legitymacji udostępnianej w formie dokumentu elektronicznego przy użyciu aplikacji mObywatel, o której mowa w art. 6ca ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. X, są zobowiązane do złożenia wniosku o wydanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności.

Przepis ten jest konieczny z uwagi na potrzebę aktualizacji danych osobowych osób niepełnosprawnych, którym został już wydana legitymacja, oraz ich przedstawicieli ustawowych, w związku z wprowadzeniem procedury potwierdzania tych danych osobowych przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia … o aplikacji mObywatel.

W związku z koniecznością dostosowania systemu EKSMON do systemu teleinformatycznego, w ramach którego dostępna jest usługa mObywatel, konieczne jest wprowadzenie odpowiednio długiego okresu vacatio legis. Proponuje się wejście projektu w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Projektowana ustawa nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 539), w związku z czym nie podlega notyfikacji zgodnie z ww. przepisami.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348).

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz art. 52 § 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.